Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 2ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810350

Processo nº 0122222-30.2023.8.17.2001

AUTOR(A): RAFAELA SILVA SOARES DE OLIVEIRA

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO

Vistos, etc...

RAFAELA SILVA SOARES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada à inicial, interpôs a presente *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER* C/C *INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA* contra **UNIMED RECIFE**, também qualificada.

De acordo com a inicial, a autora possui diagnóstico de **Arterite de Takayasu** (CID10: M31.4) desde 2020 e **Mieloma Múltiplo IGG Smoldering** (CID C90) desde 2022.

A parte autora informa que tem sido tratada com diversos medicamentos, incluindo imunossupressores, porém, nos últimos meses, voltou a sentir os sintomas da enfermidade, que incluem febre alta, fadiga extenuante, dor cervical, artralgia, dor retroesternal e anorexia. Informa que o exame PET-CT com FDG-18, que é o exame padrão ouro para diagnóstico não invasivo de vasculite, é compatível com aortite (vasculite). Esclarece que o valor de referência da hemossedimentação para mulheres é de no máximo 36mm, sendo que a Autora está com 50mm.

Segue relatando que os dois médicos reumatologistas assistentes, Dr. Clezio Leitão (CRM/PE 10132) e Dr. Anderson Luna (CRM/PE 7614) indicaram um novo tratamento para ser iniciado de maneira urgente: ambos prescreveram o fármaco **Tocilizumabe (Actemra)**, na dose semanal de **162mg/0,9ml**, subcutânea, associada ao uso de corticoide oral, até indução de remissão da doença.

Salienta que a enfermidade que a acomete é extremamente grave, sendo o profissional assistente cristalino no seu relatório, vez que informa que o tratamento necessita ser iniciado com suma urgência.

Todavia, informa que o plano demandado, devidamente notificado, apresentou NEGATIVA à realização de seu tratamento, utilizando como argumento a inexistência de cobertura contratual para a medicação (id. 146762676); acrescenta que não foram apontados os dispositivos legais e contratuais que supostamente dariam esteio à sua decisão, a qual - entende - afigura-se como arbitrária e ilegal.

Entende a parte demandante que a conduta da operadora demandada em negar a cobertura ao medicamento solicitado por médico assistente é ilegal, pois vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o ato ilícito praticado pela requerida lhe gerou danos de ordem moral.

Diante de todo o exposto, requereu a demandante:

a) a concessão de tutela provisória de urgência para que a operadora seja compelida a autorizar e custear o tratamento da autora com o medicamento TOCILIZUMABE (Actemra) na dose semanal de 162 mg/0,9ml, subcutânea, associada a corticoide oral até indução de remissão da doença, conforme requerido por seu médico assistente, sob pena de multa pecuniária;

b) a condenação da demandada na obrigação de fazer, com a confirmação da liminar;

c) a condenação da demandada em indenização pelos danos morais causados à autora, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

d) a condenação da ré nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Juntou procuração e documentos de mérito. Requereu o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela provisória de urgência foi deferida nos termos requeridos (id. 146816058). Na ocasião, o juízo deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Devidamente citada, a demandada ofereceu contestação (id. 148355333), na qual alegou que o contrato celebrado entre as partes estabelece a ausência de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. Aduz que referida cláusula contratual tem respaldo no art. 17, parágrafo único, inc. VI, da Resolução nº 465/2021, que autoriza a exclusão assistencial de medicamentos de uso domiciliar.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a demandada defende não ter havido ato ilícito ou conduta de má prestação do serviço que pudesse lhe imputar uma condenação a título de danos morais.

Pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

Réplica no id. 159566397.

Petição no id. 160144981 informando descumprimento da tutela e requerendo, dentre outros pedidos, a majoração das *astreintes*, bem como o bloqueio judicial das contas da ré com vistas a garantir o tratamento.

Decisão no id. 160171427 determinando o bloqueio da importância de R$ 77.194,70 (setenta e sete mil cento e noventa e quatro reais e setenta centavos), que corresponde ao custeio do tratamento da autora pelo período de 11 (onze) meses.

Petição da demandada comprovando o cumprimento da tutela no id. 160642120.

Após intimada a parte autora para que se manifestasse a respeito da petição informando o cumprimento da tutela o juízo determinou o desbloqueio da quantia bloqueada nas contas de titularidade da parte demandada, postergando, temporariamente, a análise quanto à tempestividade do cumprimento.

Intimadas para informar se tinham interesse na produção de outras provas, sob pena de preclusão, nenhuma se manifestou em sentido positivo.

No id. 183932522 a demandante acostou novo laudo médico requerendo a continuidade do tratamento com o medicamento tocilizumabe 162 mg/0,9 ml por tempo indeterminado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. DECIDO.

Considerando que a matéria discutida é unicamente de direito, sem controvérsias de fato, e que, intimadas, nenhuma das partes requereu a produção de outras provas, entendo que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do *art. 355, I* do CPC.

Trata-se de ação de natureza mandamental, em que se requer a determinação para que a demandada autorize a cobertura do tratamento da autora conforme solicitado pelo seu médico assistente, e condenatória em indenização pelos danos morais causados em decorrência da negativa de cobertura do fornecimento do medicamento.

Entendo que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação à presente relação jurídica, nos termos da **Súmula 608 do STJ**, pois a relação entre a parte autora e réu se trata de relação de consumo, visto que a demandante era a destinatária final do serviço oferecido pela demandada, e o caso em comento não envolve plano de saúde administrado por entidades de autogestão.

De acordo com o referido enunciado sumular: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Desta forma, à luz do microssistema consumerista, passo a analisar a licitude ou não da suposta negativa da operadora demandada em fornecer cobertura ao tratamento solicitado pelo médico assistente da demandante.

É incontroverso nos autos que a autora foi diagnosticada com Arterite de Takayasu (CID: M31.4). A indicação médica para o medicamento **Tocilizumabe (Actemra)**

também é incontroversa.

Assim, a controvérsia da presente lide reside na obrigatoriedade ou não do plano demandado em custear o medicamento prescrito pelo médico assistente, sob a ótica de ausência de previsão contratual.

Ressalto que no caso em tela, é notória a imprescindibilidade de se exaltar a vida humana e a sua devida proteção. Deste modo, é evidente que a negativa no custeio do tratamento indicado, sobretudo diante da gravidade da enfermidade da parte autora, não se coaduna com o princípio da

boa-fé objetiva.

Conforme se constata no laudo médico (id. 146762672), a autora encontra-se em tratamento para Arterite de Takayasu desde 2020, sem controle da doença; tratando-se de paciente corticoresponsiva ao tratamento, mas corticoticodependente, mesmo com a tentativa de uso de imunossupressor oral como droga poupadora de corticoide. Acrescenta a tentativa de utilização de outros fármaco forma sem sucesso.

Assim, é flagrante a necessidade de prevalência do parecer médico, no que diz respeito ao tratamento mais adequado às necessidades e anseios do paciente.

Diante disso, o argumento de ausência de previsão contratual não pode prevalecer sobre direitos que tutelam a dignidade da pessoa humana constantes do Código de Defesa do Consumidor e da própria.

Ademais, no mesmo sentido é a jurisprudência no que concerne à negativa de fornecimento de medicação sob alegação de ausência de previsão contratual.

Assim sendo, forçoso reconhecer que se revela abusiva a recusa no fornecimento do medicamento recomendado pela médica responsável pelo tratamento da autora.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, requerido contra o réu, deve ser observado se foram preenchidos os elementos que o ensejam. São eles a conduta por parte do causador do dano, desde que haja comprovação de dolo ou culpa; o nexo de causalidade entre ela e o resultado danoso; e a ocorrência do efetivo dano, ofendendo a moral e/ou a dignidade do autor.

A ilicitude da conduta já foi demonstrada nos parágrafos anteriores. O elemento subjetivo, por sua vez, não precisa ser comprovado. Ele é presumido, pois se trata de responsabilidade objetiva, decorrente da relação de consumo entre as partes, conforme demonstrado anteriormente.

Em regra, a parte autora deve comprovar efetivamente os danos causados. Ocorre que existem casos em que a existência do dano subsiste independente de comprovação, pois os próprios fatos já representam um prejuízo moral, são os casos de dano moral “in re ipsa”.

Os tribunais têm admitido o dano moral “in re ipsa” em diversos casos que não se vislumbra a necessidade de comprovar o dano, pois os próprios fatos indicam nesta direção. O TJPE enfrentando caso semelhante ao destes autos já decidiu que em casos de cobertura indevida por planos de saúde, o dano moral é presumido, ou seja, os próprios fatos geram ofensa à dignidade do autor.

> **DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO (SÚMULA 35 DO TJPE). DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.** 1. Súmula 035/TJPE: "A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral". 2. A recusa de cobertura de procedimento médico é capaz de causar ao indivíduo significativo abalo psíquico, sendo, no caso, presumido (dano moral in re ipsa) desde que seja grave o estado de saúde, e haja necessidade de tratamento urgente. 3. Fixação do valor do dano moral deve seguir os ditames da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do valor arbitrado. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AGV: 3359360 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 22/10/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2014).

Assim, não há necessidade de se provar que houve o dano, uma vez que resta clara a ofensa à dignidade e dor moral do demandante. O nexo causal entre a conduta ilícita e o dano causado também restou claro. Se não fosse a negativa de cobertura por parte da seguradora, os danos não teriam sido produzidos

.

Com base no *art. 5º, X da CF*, condeno a seguradora demandada a pagar uma indenização à autora por lhe ocasionar danos morais, consistentes em negar autorização ao tratamento solicitado pelo médico do requerente. Quanto à fixação do *quantum* indenizatório, este deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, tais como o grau de culpa do agente, sua condição econômica e a extensão do dano suportado pelo ofendido. Ainda, tem um duplo caráter: de um lado *compensatório* em relação ao constrangimento sofrido e, de outro, *pedagógico*, a fim de desestimular o ofensor a reiterar tal prática. Permitir a recorrência desta prática seria reduzir completamente a função de uma seguradora de saúde.

Levando em consideração os critérios elencados acima, fixo o valor da indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne ao pedido para a extensão da liminar constante na petição de id. 183935235, a parte autora acostou novo laudo, onde o médico assistente indica expressamente a necessidade de continuidade do fornecimento do medicamento por prazo indeterminado.

Deste modo, pelos mesmos fundamentos utilizados para o deferimento da antecipação de tutela, **CONCEDO A EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS** para determinar que o plano demandado arque com o custeio da medicação recomendada pelos médicos assistentes da parte autora, nos exatos termos dos laudos de ids. 146762672, 146762673 e 183935235, limitado ao período de 02 (dois) anos.

Por outro lado, fica sua renovação condicionada a apresentação de movo laudo médico que evidencie a necessidade de continuidade do tratamento prescrito de forma pormenorizada.

Para o cumprimento da tutela ora deferida, expeça-se, **COM URGÊNCIA, novo mandado** de intimação comunicando a extensão dos efeitos da liminar, para que a parte ré, no prazo de até 05 (cinco) dias, cumpra a medida determinada, sob pena de incidência de multa cominatória (art. 537, CPC), que fixo em R$ 1.000,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Assim sendo, ante os fatos e fundamentos acima expostos, e com fulcro no art. 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados pela parte autora para, confirmando as tutelas de urgência deferidas (id. 146816058), inclusive a deferida nesta sentença, em todos os seus termos, inclusive o prazo inicial do tratamento e a multa diária para o caso de descumprimento, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o valor da condenação incidirão correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da PROLAÇÃO DESTA SENTENÇA (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios no valor de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da CITAÇÃO, por se tratar de responsabilidade contratual (vide, por exemplo, STJ. AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

Sem prejuízo, a partir do início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024[1], incidirá a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária) para fins de juros moratórios, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Considerando a inexistência de sucumbência recíproca, ante o teor da Súmula nº 326[2] do STJ, **condeno a demandada** ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa[3], com as correções de direito.

Cópia da presente sentença, autenticada por servidor em exercício nesta unidade (ou na Diretoria Cível do 1º grau), servirá como mandado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos em definitivo, sem prejuízo de posterior desarquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

***R**ecife, datado e assinado digitalmente.*

---

[1] Enunciado 27 da 1ª Jornada de Direito Privado e Processual Civil dos Magistrados e Magistradas de Primeiro Grau do Tribunal de Justiça de Pernambuco: *Com a promulgação da Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil (CC) em relação a juros e atualização monetária, adotar-se-á, nas ações propostas antes da vigência da mencionada lei, regra mista, com a utilização da Tabela do Encoge, e juros de 1% ao mês até o dia 27/08/2024 e, a partir do dia 28/08/2024 a taxa Selic, com a fixação da atualização monetária através do IPCA e os juros através da taxa Selic menos o IPCA.*

[2] Súmula 326-STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

[3] Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações.
Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, **seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa**.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.904.603/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022.

Assinado eletronicamente por: ROGERIO LINS E SILVA
11/06/2025 11:13:54
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 207007049

25061111135404200000201595866

IMPRIMIR GERAR PDF